

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN.

Unidad 1. Propiedad intelectual.

CUESTIONARIO 1

1.- ¿Cuál es la diferencia de competencia entre el IMPI y el INDAUTOR para un ingeniero de software?

El IMPI registra marcas comercializables mientras que el INDAUTOR registra expresión creativa y artística. El código fuente de un software se registraría en el INDAUTOR mientras que un producto de SaaS bajo el nombre de una marca se debe registrar en el IMPI

Respuesta grupal: Igual

2.- Un programador desarrolla un código en su tiempo libre usando la laptop de la empresa. ¿A quién pertenece el código?

Pertenece al patrón (a la empresa)

Respuesta grupal: Igual

3.-Es necesario registrar el software ante el INDAUTOR para tener derechos sobre él?

No.

Artículo 5o de la LFDA.- La protección que otorga esta Ley se concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión.

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere registro ni documento de ninguna especie ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna.

4.- ¿Qué sucede con los derechos de un software si el autor fallece sin herederos?

Según el artículo 92 de la LFDA, el derecho se extinguirá transcurridos 100 años a partir de la muerte del autor

Respuesta grupal: A partir de la muerte del autor, el estado tiene el derecho patrimonial durante 100 años. Transcurridos esos 100 años, pasa a ser de dominio público

5.- ¿Puede un algoritmo de inteligencia artificial ser considerado "autor" en México?

No. Según el artículo 14 de la LFDA no son objeto de la protección como derecho de autor El aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras

Respuesta grupal: No. Artículo 12.- Autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística.

6.- ¿Es legal en México realizar una "copia de respaldo" (backup) de un software con licencia?

Sí siempre y cuando esté autorizada por la licencia, sea indispensable para la utilización del programa o sea destinada exclusivamente como resguardo para sustituir la copia legítimamente adquirida

Respuesta grupal: Igual

7.- Un desarrollador copia fragmentos de código de Stack Overflow (bajo licencia MIT) para un proyecto comercial. ¿Viola la ley mexicana?

No, ya que la licencia MIT es libre y permisiva para el uso, copia, distribución y venta del mismo...

Respuesta grupal: No, siempre y cuando haga referencia a los autores originales

8.- ¿Qué protección tiene la "interfaz gráfica" (GUI) de un software en México?

No lo sé.

El artículo 163 de la LFDA establece que en el Registro Público del Derecho de Autor se podrán inscribir las características gráficas y distintivas de obras.

Pero el artículo 188 menciona que no son materia de reserva de derechos las características gráficas

9.- En un contrato de "Obra por Encargo", ¿puede el programador conservar los derechos morales?

Sí. Artículo 18.- El autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación.

Respuesta grupal: Igual

10.- ¿Cuál es la sanción por "piratería" de software a nivel comercial en México?

Artículo 232. Las infracciones en materia de comercio previstas en la presente Ley serán sancionadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con multa:

Párrafo reformado DOF 27-01-2012

I. De cinco mil hasta cuarenta mil días de salario mínimo en los casos previstos en las fracciones I, III, IV, V, VII, VIII y IX del artículo anterior, Fracción reformada DOF 27-01-2012

II. De mil hasta cinco mil días de salario mínimo en los casos previstos en las fracciones II y VI del artículo anterior, y

III. De quinientos hasta mil días de salario mínimo en los demás casos a que se refiere la fracción X del artículo anterior.

Se aplicará multa adicional de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente por día, a quien persista en la infracción

Respuesta grupal: 6 meses a 6 años de prisión + multa

11.- ¿Se puede registrar una base de datos en México?

Sí

Respuesta grupal: Sí

Artículo 13.- Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas:

XIV. De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos **como las bases de datos**, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual.

12.- ¿Qué es el "Derecho de Suite" en el contexto de software?

No aplica al software, ya que el Derecho de Suite del artículo 92 bis de la LFDA restringe este derecho a e obras de artes plásticas, fotográficas y manuscritos originales de las obras literarias y artísticas

Respuesta grupal: Igual

13.- ¿Qué autoridad resuelve las infracciones administrativas en materia de comercio de software (ej. vender licencias falsas)?

Según el Artículo 210 de la LFDA, el Instituto Nacional de Derechos de Autor tiene facultades para imponer las sanciones administrativas que sean procedentes

Respuesta Grupal: El IMPI

14.- Si un ingeniero de software trabaja para el Gobierno Federal, ¿a quién pertenecen los derechos?

Al gobierno federal

15.- ¿Cuánto tiempo dura la protección de una marca relacionada con software (ej. el nombre de tu app) ante el IMPI?

Artículo 29.- Los derechos patrimoniales estarán vigentes durante:

I. La vida del autor y, a partir de su muerte, cien años más.

Respuesta grupal: 10 años a partir del registro

16.- Un estudiante de ingeniería argumenta que su nuevo algoritmo de compresión es una "invención" técnica superior a las existentes y solicita una patente ante el IMPI. ¿Es procedente la solicitud de patente para el software en sí mismo en México? Explique la naturaleza jurídica del software según la ley y cite la exclusión específica.

No se puede registrar mediante el IMPI, pero sí se puede mediante el INDAUTOR

17.- Usted trabaja como desarrollador backend contratado bajo nómina (relación laboral subordinada) para una Fintech. Crea un módulo de seguridad crítico. Al renunciar, usted reclama que el código es suyo y exige regalías o que dejen de usarlo. ¿A quién pertenecen los derechos morales y a quién los patrimoniales en este escenario?

Los derechos morales pertenecen a mí como desarrollador pero los patrimoniales al patrón, por lo que mis exigencias no procederían

Respuesta grupal: Igual

18.- Un ingeniero independiente ("freelance") desarrolla una base de datos para un cliente sin firmar un contrato de cesión de derechos, solamente emitiendo una factura por "servicios de programación". Meses después, el cliente revende el software a un tercero. ¿Tiene el cliente derecho a vender la obra? ¿Quién es el titular legal de los derechos patrimoniales?

El titular legal es el ingeniero.

Según el artículo 30.- El titular de los derechos patrimoniales puede, libremente, conforme a lo establecido por esta Ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas.

Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales y las licencias de uso deberán celebrarse, invariablemente, por escrito, de lo contrario serán nulos de pleno derecho

19.- Una empresa desea conectar su software con una plataforma existente de la competencia que no tiene API pública. Para ello, realizan ingeniería inversa (descompilación) para entender los protocolos de comunicación y lograr la interoperabilidad. La competencia los demanda por violación de derechos de autor. ¿Es válida la defensa de la empresa demandada?

Es válida siempre y cuando no exista una conexión oficial por medio de API y que la ingeniería inversa se limitó estrictamente a las partes del código encargadas de la comunicación (protocolos, estructuras de datos) y no a la lógica de negocio o algoritmos centrales.

Respuesta Grupal: Artículo 114 Quáter.- No se considerarán como violación de la presente Ley aquellas acciones de elusión o evasión de una medida tecnológica de protección efectiva que controle el acceso a una obra, interpretación o ejecución, o fonograma protegidos por esta Ley, cuando:

I. Los procesos de ingeniería inversa no infractores realizados de buena fe respecto de la copia que se haya obtenido legalmente de un programa de computación que efectivamente controle el acceso en relación con los elementos particulares de dichos programas de computación que no han estado a disposición de la persona involucrada en esa actividad, con el único propósito de lograr la interoperabilidad de un programa de computación creado independientemente con otros programas;

20.- Un desarrollador recopila datos climáticos históricos (que son de dominio público) y los organiza en una base de datos con una estructura de indexación novedosa y compleja. Un tercero copia la base de datos completa. El tercero alega que no hay infracción porque "los datos son públicos". ¿Por qué se equivoca el tercero y qué protege exactamente la ley?

El artículo 110 de la LFDA establece que el titular del derecho patrimonial sobre una base de datos tendrá el derecho exclusivo, respecto de la forma de expresión de la estructura de dicha base, de autorizar o prohibir: La distribución del original o copias de la base de datos;

Por tanto, al ser dueño de la estructura de la base de datos, la ley lo protege

21.- Un usuario compra una licencia de software legalmente. El software tiene un "bug" que impide que corra en su versión de sistema operativo. El proveedor ya no da soporte. El usuario modifica el código binario para arreglarlo y además hace una copia del disco de instalación para guardarla en una caja fuerte. El autor original lo acusa de dos infracciones: modificación no autorizada y reproducción ilegal. Analice la validez de ambas acusaciones.

Artículo 106.- El derecho patrimonial sobre un programa de computación comprende la facultad de autorizar o prohibir:

La traducción, la adaptación, el arreglo o cualquier otra modificación de un programa y la reproducción del programa resultante.

A menos de que la licencia otorgada permita modificar el programa en caso de fallo al no seguir dando soporte, esto es inválido.

22.- Una empresa de software ("Software S.A.") registra un programa en el año 2024. ¿En qué año exacto expiran los derechos patrimoniales de dicha obra y pasa al dominio público?

Según el artículo 29 de la LFDA, 100 años a partir de ser divulgadas, expirará y pasará a dominio público en el 2125

Respuesta grupal: Igual

23.- Un programador termina un código en enero, pero lo registra ante el INDAUTOR hasta diciembre. En junio, alguien plagió su código. El plagiario argumenta que en junio el programador "no tenía derechos de autor" porque la obra no estaba registrada. ¿Es correcto este argumento? Explique el carácter del registro en México.

Artículo 5o de la LFDA.- La protección que otorga esta Ley **se concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material**, independientemente del mérito, destino o modo de expresión.

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos **no requiere registro ni documento de ninguna especie ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna.**

Respuesta grupal: La misma

25.- Un estudiante crea un "crack" o "parche" cuyo único propósito es eludir el candado digital (DRM) de un software costoso para usarlo sin licencia. El estudiante no comercializa el software pirateado, solo distribuye el "crack". Según el Código Penal Federal y la LFDA, ¿es esto un delito o una infracción administrativa, aunque no haya copiado el software en sí?

Artículo 232 Bis.- Se impondrá multa de mil hasta veinte mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien produzca, reproduzca, fabrique, distribuya, importe, comercialice, arriende, almacene, transporte, ofrezca o ponga a disposición del público, ofrezca al público o proporcione servicios o realice cualquier otro acto que permita tener dispositivos, mecanismos, productos, componentes o sistemas que:

I. Sean promocionados, publicados o comercializados con el propósito de eludir una medida tecnológica de protección efectiva;

Respuesta grupal: Sí es delito